D6 — VAS, VIA, Valutazione di incidenza

Livello di verifica: VAS e raccordi su LR 10/2010, testo al 20/09/2025. LR 30/2015 (testo al 04/09/2025) controllata per organi, strumenti del parco e art. 87. D.Lgs. 152/2006 e L. 394/1991 da riscontrare.

Tre valutazioni, tre oggetti

	VAS	VIA	VINCA
Oggetto	Piani e programmi	Progetti	Piani, programmi, progetti o attività con effetti su siti Natura 2000
Quando	Prima dell'approvazione, durante la formazione	Prima dell'autorizzazione	Prima dell'atto; si integra con VAS o VIA
Origine	Dir. 2001/42	Dir. 2011/92	Dir. 92/43, DPR 357/1997
Domanda	Quali sono gli effetti delle scelte e delle alternative?	Questa opera è compatibile, come e dove?	Pregiudica l'integrità del sito?

Quando la VAS è obbligatoria (LR 10, art. 5)

Obbligo (c. 2):

- a) piani per i settori elencati, fra cui **pianificazione territoriale o destinazione dei suoli**, che definiscono il quadro per progetti soggetti a VIA o verifica;
- b) piani per cui è necessaria la **valutazione di incidenza**;
- b bis) loro modifiche, salvo quelle minori.

Verifica di assoggettabilità (c. 3):

- a) piani che determinano l'uso di **piccole aree a livello locale**;
- b) **modifiche minori**;
- c) piani diversi, che definiscono il quadro per autorizzare progetti.

Verifica semplificata (c. 3 ter): varianti formali o redazionali che non modificano la disciplina di piano già sottoposto a VAS.

Atti di governo del territorio (art. 5 bis): VAS sugli atti degli artt. 10 e 11 LR 65. **Niente VAS né verifica** per i piani attuativi senza variante, se lo strumento sovraordinato è stato sottoposto a VAS e definisce localizzazione, indici, usi e contenuti plano-volumetrici, tipologici e costruttivi, con limiti e condizioni di sostenibilità.

Niente VAS (LR 65, art. 14 c. 2): varianti di adeguamento a piani sovraordinati, già sottoposti a VAS, che aumentano le tutele ambientali.

Attori

Soggetto	Ruolo
Autorità procedente	Elabora e approva il piano (o lo approva se elaborato da altri)
Proponente	Chi elabora il piano, se diverso
Autorità competente (art. 12)	Provvedimento di verifica, parere motivato, collaborazione. Requisiti: **separazione** dall'autorità procedente, **autonomia**, **competenza ambientale**
NURV	Autorità competente per i piani regionali

Soggetto	Ruolo
SCA (art. 20)	Soggetti competenti in materia ambientale, da consultare
Pubblico	Osservazioni

Fasi (art. 21)

Fase	Cosa	Termine	Documento
a. Verifica (art. 22)	Se serve: consultazione SCA da avviare entro 10 gg; parere entro 30 gg dall'invio; provvedimento obbligatorio e vincolante, reso pubblico	**90 gg**; prima dell'adozione	Documento preliminare + criteri All. 1
b. Fase preliminare (art. 23)	Scoping del rapporto ambientale	Contributi 30 gg; chiusura **45 gg**	Documento preliminare
c. Rapporto ambientale (art. 24)	Impatti, **alternative**, mitigazioni, indicatori	—	RA + **sintesi non tecnica** (All. 2)
d. Consultazioni (art. 25)	Pubblicazione e osservazioni di chiunque	**45 gg**; per piani LR 65 con osservazioni di **60 gg**	
e. Parere motivato (art. 26)	Può proporre miglioramenti; il piano viene rivisto prima dell'approvazione	**45 gg** dalla fine consultazioni	Parere motivato
f. Decisione (art. 27)	Approvazione con **dichiarazione di sintesi**	—	
g. Informazione (art. 28)	Avviso sul BURT e pubblicazione degli atti	—	
h. Monitoraggio (art. 29)	Controllo impatti e obiettivi, misure correttive, ARPAT	Autorità competente si esprime entro 30 gg	

Verifica e fase preliminare **possono essere contemporanee** per i piani LR 65: 90 gg complessivi (art. 8 c. 5).

Nella LR 65 (art. 8 c. 6 LR 10): rapporto ambientale e sintesi sono **adottati insieme al piano**. Le consultazioni si svolgono **insieme** alle osservazioni dell'art. 19.

Esclusi (LR 10, art. 6 c. 1): piani e programmi finanziari o di bilancio · piani di protezione civile in caso di pericolo per l'incolumità pubblica · piani di gestione forestale aziendali o sovraziendali di livello locale, redatti secondo i criteri della gestione sostenibile. Vedi anche c. 1 bis per alcune varianti da opere singole, con VIA ferma.

Parere motivato negativo. Domanda d'orale. La LR 10 impone che il piano sia rivisto, tenendo conto del parere, prima dell'approvazione, e che se ne dia conto nella dichiarazione di sintesi (art. 26 c. 3). Il testo letto non disciplina in modo espresso l'esito se resta il disaccordo: approfondisci su D.Lgs. 152/2006 e giurisprudenza prima di rispondere in modo netto.

Cosa valuta il rapporto ambientale

Stato dell'ambiente · evoluzione senza piano (opzione zero) · **coerenza interna ed esterna** · obiettivi di sostenibilità · impatti su aria, acqua, suolo, biodiversità, paesaggio, salute, clima, rifiuti, energia · **ragionevoli alternative** · mitigazioni e compensazioni · indicatori.

Errori frequenti

- Confondere la fase **preliminare** con la **verifica**. Quest'ultima decide *se* fare la VAS; la prima imposta *come* farla.
- Trattare la VAS come una relazione finale: è un **processo** parallelo al piano.
- Dimenticare la **dichiarazione di sintesi** o il **monitoraggio**.
- Scrivere indicatori senza valore iniziale, obiettivo e responsabile.

Indicatori utili

Consumo di suolo (ha/anno) · superficie permeabile (%) · alberature e copertura arborea (%) · popolazione a meno di 300 m dal verde o dal TPL (%) · ERS (alloggi) · km di ciclabili · isola di calore (°C) · dotazione di standard (mq/ab) · popolazione a rischio idraulico.

VIA (D.Lgs. 152/2006, parte II; LR 10, titolo III)

Screening (verifica di assoggettabilità) → **scoping** (facoltativo) → **studio di impatto ambientale** e sintesi non tecnica → consultazione → **provvedimento**. Competenza statale o regionale secondo gli allegati; la Toscana ha allegati A e B e, per alcuni casi, competenza comunale (artt. 45 ss. LR 10).

PAUR: provvedimento autorizzatorio unico regionale (art. 27-bis D.Lgs. 152/2006).

AIA e AUA: autorizzazioni ambientali per impianti. Basta sapere cosa sono: AIA per impianti industriali a impatto elevato; AUA per PMI, sostituisce più titoli.

Valutazione di incidenza

Rete Natura 2000: SIC e ZSC (Dir. Habitat); ZPS (Dir. Uccelli). Si applica anche a interventi **esterni** al sito, se possono avere effetti su di esso.

Livelli (Linee guida nazionali 2019, da riscontrare): I screening; II valutazione appropriata; III deroga per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, con misure compensative.

Piani e programmi (LR 30, art. 87): se interessano siti o possono produrre effetti, contengono **istanza di screening** oppure, per la valutazione appropriata, **studio di incidenza**. Pronuncia entro **60 gg**; integrazioni richieste una sola volta, poi il termine riparte. Può contenere condizioni o prescrizioni.

Raccordi (LR 10, artt. 73 ter e 73 quater):

- **con VAS:** valutazione **dentro il procedimento**. Il rapporto ambientale è accompagnato da **studio di incidenza** (All. G DPR 357/1997). Il parere motivato si esprime dopo aver acquisito la VINCA;
- **con VIA:** valutazione compresa nella procedura.

Aree protette (L. 394/1991; LR 30/2015)

Parco nazionale (L. 394/1991): piano del parco, regolamento, piano pluriennale economico-sociale; nulla osta dell'ente; prevalenza del piano sugli strumenti urbanistici (riscontra art. 12).

Parco regionale toscano (LR 30/2015): ente parco con **presidente, consiglio direttivo, comunità del parco, collegio regionale dei revisori** (artt. 19-23) e comitato scientifico (art. 25). **Strumenti:** statuto (art. 26) · **piano integrato per il parco** (art. 27) e piani di gestione (art. 28) · regolamento (art. 30) · **nulla osta** (art. 31).

Rischio: piani e norme da citare

Tema	Riferimento
Alluvioni	**PGRA** Appennino Settentrionale (Dir. 2007/60); **LR 41/2018** rischio alluvioni
Frane	PAI / PGA, Distretto Appennino Settentrionale
Studi per i piani	**DPGR 5/R/2020** (art. 104 LR 65): indagini geologiche, idrauliche, sismiche
Vincolo idrogeologico	RD 3267/1923; LR 39/2000
Sismica	NTC e LR 65, titolo VI, capo V

Scaletta: «VAS e livelli di pianificazione»

1. Origine: dir. 2001/42, D.Lgs. 152/06, LR 10/10.
2. Logica: integrazione ambientale dalle fasi iniziali.
3. Tiering: art. 8 cc. 1-2 LR 10, evitare duplicazioni tra livelli.
4. PIT → PTC → PS → PO → piano attuativo, cosa si valuta a ogni scala. Art. 5 bis c. 2.
5. Critica: burocratizzazione, indicatori inutili, monitoraggi abbandonati.
6. Proposta: pochi indicatori con responsabilità e risorse e vero uso nel ciclo successivo.